

第3章 名誉及び信用に対する罪／第1節 名誉に対する罪

刑法
No262

H18-16

(配点：2)

月 日
月 日

学生AとBは、侮辱罪と名誉毀損罪について、次のとおり会話している。【発言】中の()内から適切な語句を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【発 言】

学生A. 私は、侮辱罪の保護法益は、①(a. 外部的名誉・b. 名誉感情)であると解し、名誉毀損罪の保護法益と②(c. 同じである・d. 異なる)と考える。

学生B. 反対である。私は、侮辱罪の保護法益は、③(e. 外部的名誉・f. 名誉感情)であると解する。私のように考えて初めて名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑に著しい差があることの説明が可能になると思う。

学生A. いや、その点は、私の見解でも、④(g. 公然性・h. 事実の摘示)の有無の違いという説明が可能である。Bさんの見解では、侮辱罪の成立に、⑤(i. 公然性・j. 事実の摘示)が要件とされていることを説明できないと思う。

学生B. いや、侮辱罪は、③を侵害した場合で⑤がある場合にのみ処罰する趣旨であるという説明が可能である。

学生A. しかし、Bさんの見解を徹底すると、保護法益である③を明らかに侵害するような⑥(k. 面前での侮辱行為・l. 公の場所での侮辱行為)でも、侮辱罪の成立が否定されることになり、妥当ではないと思う。保護法益に関するBさんの考え方には疑問がある。

学生B. 保護法益に関する考え方の違いは、法人に対する侮辱罪の成否に影響することになるね。

学生A. そのとおりだ。Bさんと異なり、私は、法人に対して侮辱罪が⑦(m. 成立する・n. 成立しない)と考える。この考え方は、最高裁判所の判例の見解と⑧(o. 同じである・p. 異なる)。

1. ①b④g⑦n

2. ①a⑤i⑧o

3. ②c⑥l⑧p

4. ③e④h⑥k

5. ③f⑤j⑦m

No262

名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益

正答率

H18-16

正解

2

77%

() には、順に、① = a、② = c、③ = f、④ = h、⑤ = i、⑥ = k、⑦ = m、⑧ = o と入り、したがって、正解は肢2となる。

③ f

侮辱罪(231条)の保護法益については見解が分かれており、侮辱罪の保護法益も名誉毀損罪(230条)と同じく人に対する社会的評価すなわち外部的名誉であるとするのが判例・通説である。これに対し、名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であるが、侮辱罪の保護法益は人の価値について本人自身が有する意識・感情である名誉感情であるとする少数説がある。後者の見解は、名誉毀損罪に比べ侮辱罪の法定刑が軽い理由を保護法益の違いに求めるものである。そして、学生Bは保護法益について「私のように考えて初めて名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑に著しい差があることの説明が可能になる」と発言していることから、後者の見解を採用ことがわかる。したがって、③にはfが入る。

① a ② c

学生Bの第1発言で「反対である。」とされていることから、学生Aが前述の判例・通説を採用ことがわかる。すなわち、かかる見解は、侮辱罪の保護法益も名誉毀損罪と同じく外部的名誉であるとするものである。したがって、①にはa、②にはcが入る。

④ h

選択肢g、hのうち「公然性」は名誉毀損罪、侮辱罪ともに条文上要件とされているので、両罪の間で有無の違いが問題となるのは「事実の摘示」のみである。そして、学生Aが採る判例・通説からは、侮辱罪は外部的名誉を保護する点で名誉毀損罪と異ならないが、事実の摘示がない場合の方が名誉侵害の程度が小さいところから、名誉毀損罪よりも軽い法定刑になっているとされる。したがって、④にはhが入る。

⑤ i

選択肢i、jのうち、侮辱罪の条文上要件とされているのは、「公然性」である。また、学生Bが採る少数説に対して学生Aが採る判例・通説からは、侮辱されればそれが公然と行われたのではなくても、名誉感情は害されるはずであるから、侮辱罪が公然性を要件としていることを説明できないとの批判がなされる。したがって、⑤にはiが入る。

⑥ k

学生Bが採る少数説に対して学生Aが採る判例・通説からは、名誉感情が保護法益であるとすれば、被害者の面前で行った場合がもっとも名誉感情を害するはずであるのに、侮辱が被害者の面前における行為であることを要件としていないとの批判がなされる。そして、学生Bが第2発言で述べたように「(⑤i. 公然性)がある場合にのみ処罰する趣旨である」と解釈すれば、被害者の面前での侮辱行為でも、公然性がなければ侮辱罪の成立が否定されることになり、被害者の面前で行った場合がもっとも名誉感情を害するはずであるのに侮辱罪が成立しないことになり、結論が妥当ではなくなる。したがって、⑥にはkが入る。

⑦ m ⑧ o

学生Aが採る判例・通説のように侮辱罪の保護法益が外部的名誉であると解すると、名誉感情を持たない法人についても侮辱罪は成立することになる。判例(最決昭58.11.1、百選Ⅱ22事件)も法人に対しても侮辱罪が成立するとする。したがって、⑦にはmが、⑧にはoが入る。